| CARÁTULA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NÚMERO CMA/T-82057-PF-1 | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Cliente: | **44198269** | Número de Cotización: | **158371** |
| Número de Referencia: | **82057** | Fecha: | **30 de Abril del 2024** |

Contrato de Arrendamiento Mercantil de Vehículos automotores que celebran BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo el "**Arrendador**") y por la otra, las personas cuyos nombres se precisan a continuación como Arrendatario, Obligados Solidarios y Depositario:

| INFORMACIÓN DEL ARRENDADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denominación o Razón Social del Arrendador: | BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. | | |
| | RFC | BAV220622IU7 | | |
| 2 | Correo Electrónico para oír y recibir notificaciones: | contactolegal@bitcar.com | Teléfono: | 55 5093 7230 |
| 3 | Domicilio: | Av. Tejocotes S/N, Lote 10, Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, México, C.P. 54769. | | |

| INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre: | **CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA** | | | | |
| | RFC: | CAPC810916HG7 | Edad: | 42 | Género: | Masculino |
| | Fecha de Nacimiento | 16 de Septiembre de 1981 | Teléfono | - | | |
| 2 | Correo Electrónico para oír y recibir notificaciones: | carlos.carrillo@dataqbs.com | Domicilio: | CTO VALLE DE BRAVO 9 C, 31C, , ALTEA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 45645 | | |

| INFORMACIÓN DEL OBLIGADO SOLIDARIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del Obligado Solidario: | N/A | Correo Electrónico para oír y recibir notificaciones: | N/A |

| DATOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar de Devolución de la Unidad: | Av. Tejocotes S/N, Lote 10, Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, México, C.P. 54769_ | Domiciliación | SI |
| Datos para efectuar los pagos inherentes al presente Contrato: | a) Cuenta en Pesos, abierta en BBVA Bancomer, S.A.<br>a.1) Nombre de la Cuenta: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID11038064<br>a.2) Convenio CIE 1258826. (Para pago mediante transferencia mismo banco)<br>a.3) CLABE para transferencia interbancaria: 012914002012588265. (Para transferencia otros bancos) | Referencia para pago | **441982691** |
| Fecha de pago: | A más tardar dentro de los primeros 10 días de cada mes. | | |

| **Descripción del Vehículo** | **BYD SONG PLUS DM-I 115KM 2024** | | |
|---|---|---|---|
| Cantidad | **1** | Plazo | 36 Meses |
| Tarifa de Renta | $17,895.82 | Uso Permitido del Vehículo | Personal |
| Kilometraje Máximo Permitido | 20000 | Costos de Conservación | $17,895.82 |
| Costo por contratación | $13,427.59 | Tarifa por KM excedente | $3.00 |
| Seguro | $2,260.27 | Costo por Retraso en la Recepción de la Unidad | $17,895.82 |
| Plazo Seguro | 36 Meses | Esquema Seguro | Multianual Financiado |
| Cobertura Auto Sustituto | NO CONTRATADO | Interés Moratorio Anual Sobre Saldos Insolutos | 36% |

**Servicios y Tarifa por servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rastreo Base | INCLUIDO EN RENTA | Mtto. Estándar | N/A |
| Asistencia Legal | INCLUIDO EN RENTA | Kms. Incluidos en Mtto. Preventivo | 20000 |
| Admón. De Mantenimiento | $0.00 | Número de Eventos Mtto. | N/A |
| Protección Plus | $538.41 | | |

**Trámites de Entrega**

| | |
|---|---|
| Placas | $4,554.00 |
| Gestorías | $3,800.00 |
| Verificación | $0.00 |
| Flete | $0.00 |
| Tenencia | $0.00 |
| **Subtotal Trámites de Entrega** | $8,354.00 |

**Pago Mensual**

| | |
|---|---|
| Tarifa de Renta | $17,895.82 |
| Seguro | $2,260.27 |
| Protección Plus | $538.41 |
| Rastreo Base | INCLUIDO EN RENTA |
| Asistencia Legal | INCLUIDO EN RENTA |
| Admon. de Mantenimiento | $0.00 |
| Mtto. Estándar | N/A |
| **Total Pago Mensual:** | **$20,694.50** |

**Adicionales**

| | |
|---|---|
| Renta por adelantado | $0.00 |
| Seguro Contado | $0.00 |
| Protección Plus Contado | $0.00 |
| Costo por contratación | $13,427.59 |
| Depósito en Garantía | $24,005.62 |
| Otros | $0.00 |
| **Subtotales Adicionales** | $37,433.21 |
| **Subtotal Pago Inicial** | $45,787.21 |
| Impuesto al Valor Agregado | $3,485.05 |
| **PAGO INICIAL TOTAL** | $49,272.26 |

Las cantidades señaladas en esta Carátula: **i)** aplican por Unidad, **ii)** están expresadas en pesos, y **iii)** las mismas no incluyen el Impuesto al valor Agregado correspondiente.
Los montos señalados en el apartado de "Pago Mensual" se efectúan de manera mensual anticipada más I.V.A. durante el Plazo del Contrato.

*El Arrendatario acepta que el Arrendador ceda o transmita a terceros, con fines*
*Mercadotécnicos o publicitarios, la información proporcionada por él con motivo del presente contrato, así como el envío de publicidad sobre bienes y servicios.*
Este contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el **4219-2023** de fecha **25 DE ABRIL DE 2023**. Cualquier variación del presente contrato en perjuicio del Arrendatario frente al contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta.

**ESTA PÁGINA TERMINA AQUÍ, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS CONTINÚAN EN LA SIGUIENTE PÁGINA**

ID de documento en Mifiel: vSn9qqVUwU

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NÚMERO CMA/T-82057-PF-1 QUE CELEBRAN LAS PERSONAS SEÑALADAS EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO CON EL CARÁCTER QUE AHÍ SE SEÑALA, TODOS LOS ANTERIORES PODRÁN SER REFERIDOS COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS (EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO"):**

## D E C L A R A C I O N E S

**I) Declara el Arrendatario, bajo protesta de decir verdad, por su propio derecho, que:**

**a)** Que es una persona física, con facultades suficientes para celebrar el presente contrato y, puede válidamente suscribir el presente Contrato. Para el caso de ser persona moral, es sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente inscrita bajo número (N/A).
**b)** Requiere que el Arrendador le otorgue en arrendamiento el vehículo automotor del tipo, características y conforme al modelo de fabricante, que le ha indicado.
**c)** Se encuentra al corriente en el pago de todos los impuestos, derechos y demás obligaciones a su cargo.
**d)** Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, desea suscribir el mismo y tomar en arrendamiento del Arrendador la Unidad descrita en la Carátula (término que se define más adelante).
**f)** Los recursos que utilizará para pagar el presente Contrato no son ni serán de procedencia ilícita.
**g)** Que cuenta con licencia de conducir vehículos, vigente y válida en la República Mexicana.

**II) Declara el Arrendador, a través de sus Apoderados Legales, bajo protesta de decir verdad:**

**a)** Es una sociedad mercantil debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública con número 158,876 de fecha 22 de julio de 2022, otorgada en el protocolo de la Notaría número 132 de Ciudad de México ante su titular Joaquín Cáceres Jiménez O´farrill, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Ciudad de México, con fecha 08 de julio de 2022, bajo el Folio Mercantil Electrónico N-2022048576.

**b)** Sus representantes en este acto, cuentan con las facultades suficientes para firmar el presente Contrato y obligar a su representada en los términos del mismo; asimismo, que dichas facultades continúan en vigor al no haberles sido revocadas, modificadas o limitadas de forma alguna.

**III) Declara el Obligado Solidario:**

**a)** Que es una persona física, con facultades suficientes para celebrar el presente contrato.
**b)** Que es su deseo constituirse en obligado solidario del Arrendatario respecto de todas y cada una de las obligaciones que le corresponden, contraídas de conformidad con el presente Contrato.
**c)** Que los recursos que, en su caso, utilizará para pagar los adeudos que se generen con motivo del presente contrato no son ni serán de procedencia ilícita.

**IV) Declaran las Partes, bajo protesta de decir verdad, por propio derecho o a través de sus respectivos representantes legales, que:**

**a)** Que tienen pleno conocimiento de sus derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas en el mismo.
**b)** Libres de dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad, reconocen que, en lo que a cada uno de los comparecientes corresponde, todas las Declaraciones anteriores son ciertas, manifestando estar de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

## C L Á U S U L A S

**Primera. Definiciones.** Los términos que se definen a continuación tendrán los siguientes significados; también serán términos definidos aquellos con mayúscula inicial que se definan en cualquier anexo o en las cláusulas siguientes:

**Arrendamiento:** significa el otorgamiento del uso temporal de la Unidad por parte del Arrendador al Arrendatario, a cambio del pago de la Renta y cualesquiera otros conceptos por obligaciones a su cargo, en términos de lo previsto en este Contrato.

**Arrendatario**: significa la persona que celebra este Contrato con el carácter de arrendatario de la Unidad,

**Carátula:** Significa la Carátula del Contrato de Arrendamiento Mercantil de Vehículos automotores que forma parte integral del mismo y que contiene la información de las Partes, así como los datos del arrendamiento de la Unidad.

**Contrato**: significa este Contrato de Arrendamiento, que se integra también por los Anexos que suscriban las partes en relación con el mismo.

**Domiciliación.** Se entiende por "Sistema de Domiciliación Bancaria de Recibos" la autorización que otorgue el Arrendatario al Banco de su elección, para que éste mediante el cargo automático a una de las cuentas bancarias designada por el Arrendatario, realice por orden del Arrendatario y a su cargo el pago de las "Rentas" a favor del Arrendador, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

**Hoja de Inspección y Recepción.** Significa la hoja de verificación o listado de control de la Unidad proporcionada por el Arrendador o, en su defecto, por el Proveedor que incluye las especificaciones de la Unidad y sobre el estado en que la recibe al momento de la entrega, así como la documentación respectiva y que constituye la conformidad del Arrendatario sobre la recepción de la misma.

**Hoja de Inspección y Devolución.** Significa la hoja de verificación o listado de control de la Unidad en donde se harán constar las condiciones en que cada Unidad es devuelta por el Arrendatario al Arrendador.

**Unidad.** Se refiere al vehículo automotor descrito en la Carátula, mismo que fue solicitado por el Arrendatario al Arrendador.

**Segunda. Consentimiento y Objeto.** Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, el Arrendador se obliga a conceder al Arrendatario el uso y goce temporal de la **Unidad** y que el Arrendador haya aceptado concederle en arrendamiento y, por su parte, el Arrendatario se obliga a recibir, usar y gozar temporalmente la Unidad, mediante el pago al Arrendador del precio y montos que se establecen en la Carátula.

Las Partes convienen y aceptan desde este momento que el motivo determinante de su voluntad por el que celebran el presente Contrato constituye precisamente el Arrendamiento de la Unidad.

**Tercera. Renta.** Como precio del Arrendamiento, el Arrendatario pagará al Arrendador el monto del Pago Mensual que aparece en la Carátula por el término del Plazo Forzoso del arrendamiento de la Unidad que ahí mismo se detalla. El monto total del arrendamiento será cubierto por el Arrendatario a plazos con vencimiento mensual de conformidad con lo especificado en la Carátula. Para este efecto, cada uno de estos pagos será denominado "**Renta**". El monto correspondiente al Total Pago Mensual al que se refiere la Carátula deberá ser cubierto por el Arrendatario al Arrendador por anticipado mensualmente a más tardar en la Fecha de Pago que se especifica en la Carátula o en su caso, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes. Adicionalmente, el Arrendatario tendrá la opción de pagar en concepto de Renta Anticipada una cantidad determinada señalada en la Carátula y que disminuirá el valor de la Renta mensual.

Para efectos de lo establecido en el Artículo 2464 del Código Civil para el Distrito Federal y del Código Civil Federal, las partes en este acto convienen que el Arrendamiento es por tiempo fijo, y que el pago de las cantidades mensuales que conforman la Renta, se han definido, única y exclusivamente, para determinar los periodos establecidos como plazos para el pago de la Renta, por lo que el Arrendatario en este acto reconoce que está obligado a pagar la totalidad de la Renta establecida en términos de la presente cláusula.

El pago de la Renta, así como la obligación de pago de cualquier otra cantidad pagadera conforme al presente Contrato, es absoluta e incondicional, y no estará sujeta a reducciones de ninguna clase, incluyendo sin limitar, retenciones, reducciones, compensaciones, defensas, demandas presentes o futuras por cualquier razón o naturaleza contra el Arrendador o contra cualquier persona física o moral, contrademandas, reconvenciones, cambios o modificaciones en la legislación, reglamentos, regulaciones, normatividad, lineamientos o en cualquier otro ordenamiento o disposición legal aplicable al Arrendamiento, Unidad, Arrendatario o Arrendador, ya sea a nivel federal, estatal, local o municipal. De igual forma, en virtud que la Renta constituye un sólo y único precio por el Arrendamiento de la Unidad, en caso de que el Arrendatario devuelva la Unidad antes de la terminación del Plazo Forzoso, el Arrendatario se obliga, de forma irrevocable en términos del artículo 2463 del Código Civil para el Distrito Federal, a pagar la Renta íntegramente de conformidad con lo establecido en la presente cláusula y en la cláusula de Vigencia siguiente.

El Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador un pago proporcional por los días que resten del mes contados a partir del día en que reciba la Unidad ("**Pago Proporcional**"). El Pago Proporcional será exigible a partir del día de expiración del plazo en que el Arrendatario debió haber recibido la Unidad. El periodo de tiempo en el cual aplique el cálculo del Pago Proporcional se denominará "**Plazo Proporcional**" y deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al término del mes calendario del Plazo Proporcional. El Arrendatario reconoce que el Pago

Proporcional no reducirá o disminuirá la obligación de pago de ningún concepto señalado en la Carátula.

La obligación de pago de cualquier concepto acordado entre las Partes se causará por cada mes transcurrido del Plazo Forzoso o Plazo Forzoso Extendido a partir del mes inmediato siguiente en que hubiera finalizado el Plazo Proporcional en términos del párrafo anterior y, por ende, serán exigibles al Arrendatario a partir de dicho momento.

**Cuarta. Pago Inicial y Depósito en Garantía.** El Arrendatario debe cubrir al Arrendador los montos que por concepto de "Pago Inicial" se establecen en la Carátula (en lo sucesivo el "**Pago Inicial**").

Asimismo, el Arrendatario debe entregar al Arrendador, como depósito en garantía (en lo sucesivo el "**Depósito en Garantía**"), la cantidad que se establezca en la Carátula, misma que será reembolsada, sin intereses, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la devolución de la Unidad por parte del Arrendatario al Arrendador, sujeto, sin embargo, a que el Arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones bajo el presente Contrato y no adeude cantidad alguna al Arrendador.

El Arrendatario autoriza desde este momento al Arrendador para utilizar y aplicar el Depósito en Garantía, al pago de cualquier adeudo que el Arrendatario pudiera tener bajo el presente Contrato. De igual manera, el Arrendatario autoriza al Arrendador para que éste pueda pagar con fondos del Depósito en Garantía, por cuenta del Arrendatario, según corresponda, de forma enunciativa mas no limitativa, cualquier honorario, cargo, gasto o impuesto relacionado con el uso y disfrute de la Unidad, y asimismo costos de traslado, limpieza, honorarios por la gestión de trámites ante autoridades y el pago de derechos de dichos trámites, entre otros, así como cualquier daño o desgaste excesivo de la Unidad al momento de su devolución.

En caso de que el Arrendador haga uso parcial o total del Depósito en Garantía, el Arrendatario deberá reconstituir el mismo mediante la entrega al Arrendador, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que el Arrendador se lo requiera.

Tanto el Pago Inicial como el Depósito en Garantía y cualquier otro concepto establecido en el Contrato, serán exigibles al Arrendatario y por ende deberán ser cubiertos por este al Arrendador, a la fecha de firma del presente Contrato.

**Quinta. Pagos.** Cualquier pago que el Arrendatario deba realizar al Arrendador deberá ser mediante transferencia electrónica bancaria conforme a los datos de transferencia señalados en la Carátula del presente Contrato, debiendo capturar el número de Referencia en el rubro: "Concepto", sin dejar espacios al inicio o al final del texto y sin ningún otro dato que no sea el expresamente indicado como Referencia

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Arrendador de modificar la forma y el lugar para la realización de dichos pagos, lo cual deberá notificar al Arrendatario con por lo menos una anticipación de 10 (diez) días hábiles previos a la fecha de pago que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán acordar que los pagos se efectúen mediante **Domiciliación**.

Todos los pagos que realice el Arrendatario al Arrendador deberán ser con recursos de procedencia lícita, por lo que el Arrendatario se obliga a sacar, mantener en paz y a salvo, a indemnizar al Arrendador (incluyendo, pero no limitado con respecto a sus empresas filiales, funcionarios, directivos, consejeros, accionistas o empleados) y de cualquier y daño y perjuicio, reclamación o contingencia que por el incumplimiento a dicho obligación sea causado.

La Renta y cualquier otra cantidad que el Arrendatario deba pagar al Arrendador se fijarán en pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.

El Arrendador deberá expedir las Facturas o recibos correspondientes por cada pago que realice el Arrendatario. En caso de que no se prevea un plazo para realizar un determinado pago, el Arrendatario deberá cubrir dicho pago al Arrendador dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles siguientes a que el Arrendador haya expedido la factura que ampare el concepto a pagar o le requiera el respectivo pago.

En caso de existir algún cambio en la cuenta bancaria designada por el Arrendatario para llevar a cabo la Domiciliación, éste estará obligado a notificar al Arrendador vía correo electrónico, la nueva cuenta bancaria mediante la cual se realizarán los cargos correspondientes, en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de dicha modificación.

La Renta y cualquier otra cantidad que deba ser cubierta en favor de la otra parte, que no sea pagada íntegramente, dentro del plazo a partir de que su pago resulte exigible, generará un interés moratorio (en lo sucesivo el "**Interés Moratorio**"), a razón de la tasa que por dicho concepto se establezca en la Carátula, sobre los montos insolutos, y que se causará hasta la fecha en que se cubra la totalidad de la respectiva cantidad insoluta.

Salvo pacto en contrario entre las Partes, el Arrendador estará facultado para aplicar cualquier pago del Arrendamiento, efectuado por el Arrendatario de conformidad con la siguiente prelación: **(1)** la factura con la fecha de exigibilidad más antigua, sin importar el(los) concepto(s) que amparen la misma, y; **(2)** en caso que alguna factura que ampare distintos conceptos, no pueda ser cubierta en su totalidad por el pago del Arrendatario, dicho pago se aplicará hasta donde baste llevando el orden siguiente: **(i)** impuestos y cualesquiera contribuciones; **(ii)** comisiones; **(iii)** gastos administrativos, gastos de gestión de cobro y cualesquiera otros conceptos derivados del presente Contrato distintos a los aquí especificados; **(iv)** costos de seguros y primas del seguro de la Unidad; **(v)** intereses moratorios; **(vi)** pagos por monto por servicios vencidos y por vencer, y; **(vii)** pagos de Renta vencidos y por vencer. Sin perjuicio de lo anterior, el Arrendatario autoriza al Arrendador para que este último a su discreción realice la aplicación de pagos de manera distinta a la señalada en el presente párrafo.

En el supuesto que el Arrendatario por causa atribuible a él perdiera la posesión de la Unidad o ésta fuera inmovilizada o no pudiera ser utilizada total o parcialmente, no podrá exigir al Arrendador indemnización alguna o exención o reducción o descuento para el pago de las Rentas o cualquier otra cantidad por cualquier servicio prestado por el Arrendador vinculado con la Unidad. Lo anterior, a reserva de que: **a)** la pérdida de la posesión de la Unidad sea por causa atribuible directamente al Arrendador; o **b)** el impedimento del uso de la Unidad sea a consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito en cuyo caso las Partes se sujetan a lo establecido en la Cláusula de Caso Fortuito Fuerza Mayor. Para efectos del inciso a) anterior, el Arrendatario está de acuerdo en que se otorgará al Arrendatario otra unidad de las mismas características que posee la Unidad hasta el momento en el que se configure la imposibilidad de uso, o en su caso, se podrá suspender el pago de Renta en favor del Arrendatario durante los meses que dure la imposibilidad de uso, en cuyo caso, la vigencia del Arrendamiento se extenderá por un plazo igual al señalado en el que el Arrendatario quedará obligado a continuar con el Arrendamiento bajo los términos originalmente pactados; si esta situación se prolonga más de meses, las partes podrán dar por terminado el presente Contrato. Asimismo, el Arrendatario está de acuerdo en que no operará compensación alguna con respecto a cualquier adeudo que el Arrendador pudiere tener frente al Arrendatario por cualquier concepto.

**Sexta. Vigencia.** El presente Contrato iniciará su vigencia a partir de su fecha de firma y continuará en vigor, **i)** desde el día en que la Unidad sea recibida por el Arrendatario; o **ii)** el día de expiración del plazo en que el Arrendatario debió haber recibido la Unidad, lo que ocurra primero, y hasta el día en que concluya el Plazo Forzoso, o en su caso, hasta que le sea devuelta la Unidad al Arrendador.

Las partes establecen que el Plazo Forzoso de Arrendamiento de las Unidad contará a partir del primer día natural siguiente al vencimiento del Plazo Proporcional y continuará hasta concluir el plazo contenido en la Carátula (en lo sucesivo el "**Plazo Forzoso**"). Salvo lo expresamente previsto en este Contrato en caso de una terminación anticipada o rescisión, el Plazo Forzoso será obligatorio para el Arrendador.

En caso de que la Unidad no sea devuelta al Arrendador a la expiración del Plazo Forzoso, a la terminación anticipada del Contrato o a su rescisión, el Arrendador deberá contactarlo mediante correo electrónico para hacerle saber que el Arrendamiento ha concluido y que se le requiere la entrega de la Unidad. En caso de que el Arrendatario exprese su deseo de extender el plazo del Arrendamiento, las partes podrán suscribir un Plazo Forzoso Extendido. De no darse la entrega de la Unidad o no existir solicitud de Plazo Forzoso Extendido del Arrendamiento debidamente suscrita por las partes, el Arrendador podrá dar por terminado este contrato, recuperando la Unidad en las condiciones y estado en que se localice, siendo responsable el Arrendatario del pago de la pena convencional correspondiente por la entrega tadía de la Unidad y, en su caso, los gastos de recuperación de la Unidad debidamente comprobados por el Arrendador. Adicionalmente, el Arrendador podrá ejercer las acciones civiles o penales que procedan conforme a su interés convenga, y de acuerdo a lo que las circunstancias del caso demanden. Transcurridas 5 horas posteriores al requerimiento de entrega sin que se obtenga respuesta del Arrendatario y sin que se haya entregado la Unidad, el Arrendador podrá formular la denuncia ante la autoridad competente a fin de que localice la Unidad e investigue la posible comisión de un delito.

En cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo precedente y siempre que la Unidad haya sido recuperada por el Arrendador, éste pondrá a disposición del Arrendatario las pertenencias que en su caso se encuentren dentro de la Unidad para ser retiradas en un plazo de 3 días naturales; vencido dicho plazo, el Arrendador no será responsable de las mismas por lo que el Arrendatario libera al Arrendador de cualquier responsabilidad al respecto.

En caso que el Arrendatario decida terminar el Arrendamiento con antelación a la expiración del respectivo Plazo Forzoso o del Plazo Forzoso Extendido, si lo hubiere se obliga a cubrir al Arrendador en una sola exhibición, por concepto de dicha terminación anticipada las siguientes cantidades de acuerdo con el Plazo transcurrido al momento de que desee terminarlo anticipadamente: **i)** Primer cuarto del Plazo Forzoso,

el equivalente a seis meses del Pago Total Mensual; **ii)** Segundo cuarto del Plazo Forzoso, el equivalente a cinco meses del Pago Total Mensual; **iii)** Tercer cuarto del Plazo Forzoso, el equivalente a cuatro meses del Pago Total Mensual, y; **iv)** Cuarto cuarto del Plazo Forzoso, el equivalente a dos meses del Pago Total Mensual. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Arrendatario de devolver físicamente la Unidad al Arrendador conforme a lo previsto en este Contrato. Dicho pago por concepto de terminación anticipada será en adición a cualquier otra obligación de pago incluyendo Renta devengada y adeudos que por cualquier concepto el Arrendatario tenga frente al Arrendador y será exigible el mismo día en que se lleve a cabo devolución de la Unidad. En caso de que la totalidad de dicho monto no sea pagado por el Arrendatario en la fecha señalada, generará el Interés Moratorio como se establece en la Cláusula de Pagos de este Contrato.

El Arrendatario no quedará liberado de sus obligaciones bajo este Contrato en relación con la Unidad cuyo Arrendamiento se haya terminado, hasta en tanto haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas en el mismo.

**Séptima. Solicitud de Unidad**. El Arrendatario reconoce y acepta que la solicitud de Arrendamiento de la Unidad hecha al Arrendador y la suscripción del presente Contrato no obliga a este último a la compra de la Unidad para concederla en Arrendamiento, en el entendido de que la misma se encuentra sujeta a disponibilidad. Asimismo, en su caso y sin perjuicio en lo establecido en la presente Cláusula, el Arrendador se reserva el derecho de adquirir y conceder la Unidad en Arrendamiento hasta en tanto se confirme la viabilidad de la misma. Las partes están de acuerdo en que si el Arrendador no es Responsable si por causas ajenas no le es posible adquirir la Unidad en un plazo de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato en cuyo caso una vez vencido dicho plazo, el Arrendador notificará al Arrendatario para llevar a cabo la cancelación del presente Contrato.

El Arrendatario cuenta con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato para cancelar la operación sin responsabilidad ni penalización alguna siempre y cuando el Arrendador no haya adquirido la Unidad, lo que implica que, si el Arrendador ya realizó la compra de la misma o efectuó algún pago para apartarla, el Arrendatario no podrá cancelar revocar o modificar (salvo pacto en contrario), el presente Contrato. El Arrendador tiene la obligación de reintegrar todas las cantidades que el Arrendatario haya entregado con motivo del pago en un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la solicitud de cancelación.

El Arrendatario manifiesta que, al solicitar en arrendamiento la Unidad al Arrendador, es porque perfectamente conoce las características, uso permitido y funcionalidad de la misma y, por lo tanto, se obliga a aceptarla y recibirla. El Arrendatario reconoce que el Arrendador no es el fabricante, diseñador ni distribuidor de la Unidad, y que la misma es adecuada para el propósito que la requiere, por lo que el Arrendador no será responsable sobre las condiciones de la Unidad solicitada. El Arrendador no realiza manifestación alguna, expresa o implícita, respecto a cualquier y toda Unidad incluyendo sin limitación, sobre su diseño, calidad, capacidad o cualesquiera otras especificaciones y/o funcionalidad. Es responsabilidad exclusiva del Arrendatario la selección, especificaciones y solicitud de la Unidad.

**Octava. Entrega**. Una vez firmado el presente Contrato, y sujeto en todo caso a la disponibilidad de la Unidad, el Arrendador le notificará al Arrendatario el día y hora en que la Unidad estará disponible para serle entregada al Arrendatario. El lugar de entrega de la Unidad será el domicilio del Arrendador o en la concesionaria en donde se haya la Unidad. El Arrendatario podrá solicitar que la entrega de la Unidad se realice en un lugar distinto siempre que el Arrendador esté expresamente de acuerdo y que el Arrendatario cubra al Arrendador los respectivos gastos de traslado u otros que al efecto se puedan ocasionar por la entrega de la Unidad.

El Arrendatario está de acuerdo en que el Arrendador no es responsable en caso de que la Unidad no pueda serle entregada al Arrendatario en la fecha y hora que le haya notificado el Arrendador, por causas que directa o indirectamente se encuentren fuera del control del Arrendador, incluyendo, pero no limitado en caso de retraso de entrega de la Unidad por parte del fabricante o distribuidor, o por cualquier otra causa. Bajo dicho supuesto, la renta de la Unidad no se causará hasta que sea entregada al Arrendatario o se encuentre en el lugar pactado para su recepción, salvo que dicho retraso haya sido a causa del traslado de la Unidad.

El Arrendatario debe recoger la Unidad a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que la Unidad esté disponible para su entrega según se lo notifique el Arrendador. La Unidad se entregará en óptimas condiciones para su uso y goce.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que para que proceda la entrega física de la Unidad por parte del Arrendador, el Arrendatario deberá: **i)** Haber inspeccionado la Unidad para asegurarse de las especificaciones y estado en que la misma le sea entregada; **ii)** Suscribir la "**Hoja de Inspección y Recepción**" Excepcionalmente, el Arrendatario podrá autorizar a un tercero con licencia para conducir, para que recoja la Unidad, quien también será responsable de realizar la inspección del vehículo, recibirlo de toda conformidad a nombre y por cuenta del Arrendatario. Para tal efecto, el Arrendatario deberá notificar por vía electrónica al Arrendador al correo electrónico que previamente le indique, el nombre de la persona autorizada. Lo asentado en la Hoja de Inspección y Recepción será vinculante para el Arrendatario. El Arrendatario o, en su caso, la Persona Autorizada deberán proporcionar al Arrendador copia simple y original para cotejo, de la identificación oficial vigente; **iv)** Cubrir al Arrendador el Pago Inicial Total señalado en la Carátula, y; **v)** Acreditar que la Unidad está debidamente asegurada bajo una póliza de cobertura de seguro que cumpla con los requisitos establecidos en este Contrato.

El retiro de la Unidad por parte del Arrendatario del lugar de entrega, y la firma de la Hoja de Inspección y Recepción de la Unidad por parte del Arrendatario, constituye la aceptación y recepción de la Unidad bajo el presente Contrato. Una vez efectuada la recepción de la Unidad por parte del Arrendatario, comenzará su obligación de custodiarla, conservarla y mantenerla en perfecto estado.

El Arrendatario está de acuerdo en que si por cualquier razón, éste no acude a recibir y a retirar o no acepta la Unidad (aún bajo las especificaciones requeridas por el Arrendatario), dentro del plazo de 5 (cinco) días naturales a que se refiere esta cláusula, y en todo caso lo hace con posterioridad a dicho plazo pero dentro de los siguientes 25 (veinticinco) días naturales a que haya expirado el referido plazo, deberá cubrir al Arrendador, la cantidad que se establece en la Carátula como "**Costo por Retraso en la Recepción de Unidades**". Lo anterior, en adición a la obligación de pago del Arrendatario de la Renta y los costos de uso de estacionamiento, limpieza y demás para la debida conservación de la Unidad, como se establece dentro del presente Contrato, durante y hasta en tanto la misma es recibida y retirada por parte del Arrendatario (en lo sucesivo los "**Costos de Conservación**").

El Arrendatario está de acuerdo en que si no acude a recibir y a retirar o no acepta la Unidad (aún bajo las especificaciones requeridas por el Arrendatario) después del plazo de 25 (veinticinco) días naturales a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Arrendador podrá rescindir este Contrato, sin responsabilidad alguna para el Arrendador y sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, mediante simple notificación por escrito al Arrendatario con efectos inmediatos. Adicionalmente, en caso de dicha rescisión, el Arrendatario deberá cubrir al Arrendador, la cantidad resultante del Plazo Forzoso del Contrato de Arrendamiento faltante de ser pagada, en términos del quinto párrafo de la cláusula séxta. El Arrendatario no quedará liberado del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la Unidad, hasta en tanto no cubra al Arrendador el pago íntegro a que se refiere este párrafo.

**Novena. Uso y Operación**. El Arrendatario se obliga a utilizar la Unidad únicamente para para uso particular. El Arrendatario es el único responsable de cualquier acto u omisión que pudieran invalidar o disminuir la garantía otorgada por el fabricante, distribuidor y/o, carrocero y/o concesionario de la Unidad (en lo sucesivo denominados conjuntamente en singular, como el "**Proveedor**").

Todos los costos y gastos de uso, operación, mantenimiento y reparaciones de la Unidad son por cuenta y cargo exclusivo del Arrendatario, como los son, incluyendo pero no limitado a: cuentas de gasolina y otros combustibles y lubricantes, aceites y demás consumibles (incluyendo neumáticos), que la Unidad requiera para su debido uso y conforme a las especificaciones señaladas por el Proveedor.

Son a cargo del Arrendatario todos los riesgos, daños y perjuicios ocasionados al Arrendador y a cualquier tercero, derivados del uso, operación y custodia de la Unidad a cargo del Arrendatario por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo e indemnizar al Arrendador y a cualquier tercero de cualquier y toda responsabilidad, cargo, sanción, reclamación o proceso judicial, administrativo o de cualquier otra índole respecto el uso, custodia y/o posesión de la Unidad, que se inicie en contra del Arrendador o en contra de cualquier tercero, debiendo inclusive el Arrendatario cubrir al Arrendador los honorarios legales y gastos en que incurra por la atención de cualesquiera de dichos asuntos.

En caso de que se genere alguna multa o sanción con respecto a la Unidad, derivado de su uso, custodia, mantenimiento u operación, el Arrendatario se obliga a pagar dicha multa o sanción o, en caso de que por cualquier circunstancia lo haya tenido que pagar el Arrendador, se obliga a reembolsarle al Arrendador el monto de la multa o sanción de que se trate, de forma inmediata y sin necesidad de requerimiento previo alguno o de medio de impugnación de cualquier índole. Lo anterior, con independencia de la obligación por parte del Arrendatario de informar al Arrendador sobre la imposición de cualquier multa o sanción que sea impuesta a la Unidad, dentro de un plazo que no excederá de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de que el Arrendatario tenga conocimiento de dicha sanción o multa.

El Arrendatario se obliga a que el recorrido de la Unidad no exceda el kilometraje máximo autorizado anual (en lo sucesivo el "**Kilometraje Anual Máximo Permitido**") establecido en la Caratula. Derivado de lo anterior, si el recorrido de la Unidad excede del Kilometraje Máximo Permitido, el Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador, la cantidad que por concepto de "**Tarifa por Kilómetro Excedente**" que se señala en la Carátula del

ID de documento en Mifiel: vSn9qqVUwU

presente Contrato, por cada kilómetro excedente que se haya recorrido, según la medición del odómetro de la Unidad registrado hasta su devolución efectiva. La cantidad por concepto de Kilómetro Excedente será determinada en la fecha que el Arrendatario devuelva la Unidad al Arrendador, y deberá ser cubierta por el Arrendatario al Arrendador dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles a partir de que el Arrendador le expida la respectiva factura. En el caso de que la Unidad no recorra el Kilometraje Máximo Permitido, el Arrendatario está de acuerdo en que no tendrá derecho a cualquier tipo de reembolso o descuento.

El Arrendatario notificará inmediatamente al Arrendador de cualquier descompostura o falla en el odómetro de la Unidad. En caso de que el odómetro haya sido alterado o sus sellos violados de cualquier forma, será considerado un incumplimiento a este Contrato por parte del Arrendatario, en cuyo caso el Arrendador podrá rescindir el Arrendamiento de la respectiva Unidad sin responsabilidad alguna para el Arrendador y sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, mediante simple notificación por escrito al Arrendatario con efectos inmediatos. Adicionalmente, y con independencia de que el Arrendador pueda rescindir el Arrendamiento de la respectiva Unidad derivado del referido incumplimiento del Arrendatario, éste tendrá la obligación de pagar al Arrendador una pena convencional equivalente al monto que resulte de multiplicar la Tarifa por Kilómetro Excedente por el Kilometraje Máximo Permitido durante un periodo de 12 (doce) meses. El Arrendatario deberá cubrir al Arrendador dicha pena convencional dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Arrendador le requiera dicho pago.

El Arrendatario se obliga a respetar asimismo las siguientes disposiciones:

1) En ningún caso la Unidad podrá destinarse para el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, ni tampoco para cualquier otro tipo de transporte especial distinto al Uso Permitido o bajo especificaciones o condiciones distintas conforme a las disposiciones legales aplicables o del Proveedor.

2) En ningún caso la Unidad podrá ser alterada, acondicionada, adicionada o modificada de forma alguna, salvo que el Arrendador lo haya autorizado previamente y por escrito. El Arrendatario no podrá utilizar la Unidad o realizar alteración, modificación o acondicionamiento de cualquier índole que implique cualquier menoscabo o inclusive la pérdida de la garantía del Proveedor de la Unidad. En caso de que el Arrendador autorice realizar cualquier mejora o instalación de accesorios a la Unidad (solo siempre y cuando ello no afecte la garantía de la Unidad otorgada por el Proveedor), el Arrendatario está de acuerdo en que asume toda responsabilidad relacionada con la adquisición, instalación y operación de dichas mejoras y/o accesorios que se le hubieren hecho a la Unidad, debiéndose asegurar el Arrendatario de que en todo momento se cumpla con las disposiciones legales aplicables y especificaciones del Proveedor. El Arrendatario, previa autorización por escrito del Arrendador, podrá retirar dichas mejoras realizadas en la Unidad siempre y cuando sean de fácil remoción, no deterioren la Unidad o afecten el valor de la Unidad o las garantías del Proveedor. El Arrendatario expresamente renuncia en este acto a cualquier derecho que pudiera pretender con respecto al pago de mejoras o de cualquier adecuación que realice a la Unidad.

3) Siempre y cuando el Arrendatario se encuentre en total cumplimiento, en tiempo y forma, de sus obligaciones contenidas en este Contrato, podrá utilizar temporalmente la Unidad fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, sujetándose a los siguientes términos, condiciones y obligaciones: **(i)** en caso de que la estancia de la Unidad fuera del territorio nacional sea por un plazo mayor a 7 (siete) días naturales consecutivos, deberá dar aviso al Arrendador; **(ii)** se obliga a conocer y respetar las normas que sean vigentes y aplicables en cada uno de los territorios por los cuales ingrese o circule la Unidad; **(iii)** será el único responsable, a su propia y exclusiva costa, del cumplimiento de las obligaciones (incluyendo pero no limitado a la contratación de seguros, tramitación de permisos, infracciones, multas, licencias o cualquier otro trámite) que impongan las leyes y disposiciones aplicables de los países y localidades en donde ingrese y circule la Unidad; **(iv)** informar previamente al Arrendador sobre cualquier permiso o autorización, siendo que el Arrendador se reserva el derecho de negar la autorización para que el Arrendatario realice dicho trámite; **(v)** contratar el(los) seguro(s) que sean necesarios para cubrir de la forma más amplia posible, en cada uno de los países y localidades por los que circule la Unidad, los riesgos por daños o perdidas, responsabilidad civil por daños a terceros y robo, así como mantenerla vigente durante todo el tiempo que la Unidad se encuentre fuera de territorio mexicano; **(vi)** las pólizas de los seguros contratados conforme al numeral anterior, no podrán ser canceladas o modificadas, debiendo entregar al Arrendador la documentación correspondiente previo a la salida de la Unidad, incluyendo sin limitar, el endoso preferencial a favor del Arrendador; **(vii)** deberá responder con su patrimonio por todo percance, siniestro, responsabilidad o contingencia que puedan sufrir o causar la Unidad en los países y localidades en los que circulen, asumiendo a su exclusivo cargo el pago de cualquier y todo tipo de daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la Unidad, al Arrendador y/o a cualquier tercero; **(viii)** se obliga a sacar en paz y a salvo e indemnizar al Arrendador y a terceros por cualquier reclamación o proceso judicial, administrativo o de cualquier otra índole iniciado por cualquier tercero en contra del Arrendador en los países y localidades en donde la Unidad circulen o hayan circulado, debiendo inclusive el Arrendatario cubrir al Arrendador los honorarios legales y gastos en que incurra por la atención de cualesquiera de dichos asuntos; dicha indemnización y/o pago deberá ser cubierto por el Arrendatario a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al requerimiento del Arrendador; **(ix)** en caso que por cualquier motivo el Arrendatario no pueda reingresar la Unidad al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, esta circunstancia no exime al Arrendatario de continuar con sus obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato; **(xi**) la cobertura de cualquier seguro contratado en términos de la cláusula de Seguros, será de conformidad a los términos, condiciones y exclusiones de la póliza correspondiente **(xii)** cualquier cobertura amparada bajo las pólizas de seguro aplicables la autorización aquí contenida, de forma ninguna disminuye, limita, modifica o restringe la exigibilidad o el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Arrendatario bajo este Contrato; **(xiv)** de igual forma, la presente autorización se encuentra sujeta a la vigencia de este Contrato y **(xv)** en caso que el Arrendatario incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, la autorización para trasladar la Unidad fuera de territorio mexicano aquí contenida, quedará sin efecto alguno y por lo tanto, el Arrendatario se obliga, sin requerir previo requerimiento del Arrendador, a reingresar de forma inmediata la Unidad a territorio mexicano.

Sin perjuicio de lo anterior, ante cualquier incumplimiento del Arrendatario al presente numeral, el Arrendador podrá rescindir este Contrato, sin responsabilidad alguna para el Arrendador con efectos inmediatos y sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, mediante simple notificación por escrito al Arrendatario con efectos inmediatos. En caso, de pérdida total del vehículo por razones no cubiertas dentro de la póliza de seguro o de imposibilidad de poder reingresar la Unidad a territorio mexicano, el Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador la cantidad equivalente al valor comercial de la Unidad al momento en que le notifique al Arrendador (o éste se haga sabedor) de la pérdida de la Unidad o la imposibilidad de su ingreso a territorio nacional. Dicho pago será en adición a cualquier otra cantidad que deba ser cubierta por el Arrendatario y deberá ser realizado dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que el Arrendador se lo requiera sin importar el curso o resultado de cualquier acción legal tendiente a lograr el reingreso de la Unidad a territorio mexicano.

4) Cuando sea necesario ejercer o defender algún derecho relacionado con la Unidad, el Arrendatario deberá informar al Arrendador. El Arrendador coadyuvará, con el Arrendatario, proporcionando la información que esté a su alcance, para que sea usada en las acciones necesarias para la defensa o el ejercicio de derechos relacionados con la Unidad. De igual manera, el Arrendatario asume que la defensa legal de cualesquiera circunstancias, siniestro, robo, reclamación, daño y en general sobre cualesquiera contingencias en relación con la Unidad será con cargo exclusivo al Arrendatario y sin responsabilidad alguna para el Arrendador.

5) El Arrendatario se obliga a notificar al Arrendador sobre cualquier circunstancia, siniestro, robo, accidente reclamación, daño y en general sobre cualesquiera contingencias en relación con la Unidad, a más tardar dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que acontezca cualquiera de dichas circunstancias u otra que implique o pueda implicar un riesgo, reclamo o responsabilidad en relación con el Arrendador (incluyendo pero no limitado con respecto a sus empresas filiales, funcionarios, directivos, consejeros, accionistas o empleados) y/o con la Unidad.

**Décima. <u>Inspecciones</u>.** El Arrendador podrá inspeccionar la Unidad cuando así lo estime pertinente. En la inspección, el Arrendador podrá verificar el estado de la Unidad y en general para constatar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario bajo este Contrato. El Arrendatario se obliga a permitir y brindar las facilidades como sea necesario para que el Arrendador pueda llevar a cabo dichas inspecciones, sea en las oficinas o instalaciones del Arrendatario, así como en cualquier lugar donde se ubique la Unidad. Entre la realización de cada inspección deberá mediar un aviso previo por correo electrónico de por lo menos 24 (veinticuatro) horas dirigido al Arrendatario.

Dichas inspecciones incluyen la obligación del Arrendatario de evidenciar al Arrendador el cumplimiento de requisitos en materia de verificaciones, mantenimiento, reparaciones, así como constatar las condiciones físico-mecánicas de la Unidad, así como para cerciorarse de que los sellos del odómetro de la Unidad permanezcan intactos e inalterados.

**Décima Primera. <u>Mantenimientos</u>**. Es responsabilidad exclusiva del Arrendatario la reparación y el mantenimiento de la Unidad desde la fecha de su entrega física al Arrendatario y hasta su devolución al Arrendador, debiendo mantenerla en perfectas condiciones de uso tanto mecánicas como de operación. El Arrendatario se encuentra obligado, bajo su propia costa: y responsabilidad exclusiva, a cumplir con lo siguiente:

1) Llevar físicamente la Unidad, dentro de los plazos y conforme a la periodicidad señalados en los manuales y especificaciones del Proveedor, ante los centros de servicio, talleres o concesionarias de la red de servicio designada por el Arrendador, a efecto de que se les realicen todas las reparaciones y mantenimientos (preventivos y correctivos) que correspondan. Al efecto, el Arrendatario debe solicitar al Arrendador coordine la cita para la respectiva reparación o mantenimiento en un centro de servicio, taller o concesionaria autorizada, para lo cual acordarán la

ID de documento en Mifiel: vSn9qqVUwU

fecha que mejor convenga para dicha cita. Para el pago de la respectiva reparación o mantenimiento al centro de servicio o taller, o en su caso estar de acuerdo en que sea cubierto por el Arrendatario, debiendo reembolsar al Arrendador dicho monto mediante el pago de la factura que al efecto el Arrendador le emita al Arrendatario, para su pago por parte de este último dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que el Arrendatario haya recibido dicha factura del Arrendador.
2) Deberá verificar que se realicen en tiempo todos y cada uno de los servicios de mantenimiento recomendados por el Proveedor en el manual de propietario.
3) Reemplazar los neumáticos de la Unidad cuando resulten dañados o desgastados, y en todo caso cuando dejen de cumplir con las especificaciones del Proveedor de la Unidad o de los propios neumáticos.
4) El Arrendatario es responsable y a su exclusivo cargo, de la reparación de la Unidad de cualquier daño que las mismas sufran dentro o fuera de su uso normal. El Arrendatario es responsable de que en todas las reparaciones y reemplazos que se lleven a cabo en la Unidad, únicamente se utilicen refacciones nuevas, originales y conforme a las especificaciones del Proveedor.
5) Se obliga a que la Unidad cumpla, a su exclusivo cargo, con todas las medidas de seguridad que les sean aplicables conforme a las leyes y disposiciones legales aplicables, así como someterlas a todo proceso de verificación y revista que dichas disposiciones impongan, debiendo mantener la documentación original correspondiente en la que se evidencie dicho cumplimiento.
6) El Arrendatario se obliga a notificar al Arrendador sobre cualquier daño, desperfecto o reparación de la Unidad a más tardar dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que acontezca cualquiera de dichas circunstancias y, en caso de que así se lo solicite el Arrendador, adicionalmente deberá proporcionarle los detalles de cualesquiera de dichas circunstancias y la documentación con que ello se acredite.

El incumplimiento del Arrendatario a sus obligaciones reparación y mantenimiento de la Unidad conforme a esta cláusula es causal de rescisión del Arrendamiento Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Arrendatario de cubrir al Arrendador los daños ocasionados a la Unidad, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Arrendador le requiera dicho pago, según haya sido cuantificado por un centro de servicio o taller autorizado por el Proveedor de la Unidad.

**Décima Segunda. Devolución**. El Arrendatario conviene en devolver la Unidad al Arrendador o a quien éste designe, al final del Plazo Forzoso o Plazo Forzoso Extendido, o bien, en la fecha de rescisión o terminación anticipada. La devolución de la Unidad deberá ser en el domicilio que como "**Lugar de Devolución de la Unidad**" se señale en la Carátula, debiendo el Arrendatario cubrir los respectivos gastos de traslado de la Unidad.

La Unidad deberá ser devuelta en la misma condición en que le fue entregada al Arrendatario en su fecha de recepción, excepto por el desgaste normal sufrido por su uso. Al momento de la devolución de la Unidad, las Partes deberán suscribir, por conducto de las personas autorizadas para ello por cada una de ellas, la "**Hoja de Inspección y Devolución**". Se considerará como persona autorizada por el Arrendatario, el operador o chofer que devuelva la Unidad al Arrendador y, asimismo, se considerará como persona autorizada por el Arrendador, la persona que reciba la Unidad por parte del Arrendatario, razón por la que lo asentado en dicha Acta de Inspección y Devolución será vinculante para las Partes en cuanto al estado aparente en que la Unidad se devuelven, sin perjuicio de desperfectos o daños no aparentes que no se puedan advertir de la simple inspección ocular a la Unidad al momento de su devolución, razón por la que dicha Hoja de Inspección y Devolución no exime de cualquier responsabilidad que corresponda al Arrendatario conforme a este Contrato en cuanto al estado de la Unidad al momento de su devolución.

Se considerará un uso y desgaste excesivo de una Unidad al momento de su devolución al Arrendador, en forma enunciativa más no limitativa, la presencia de: **(i)** cristales rotos, estrellados, astillados, rayados o decolorados; **(ii)** daños a, o deterioro de, carrocería, defensas, partes metálicas, molduras o pintura, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, abolladuras, rayones o descarapeladas que requieran hojalatear o reemplazar el metal o pintar la carrocería; **(iii)** reparaciones efectuadas fuera de los estándares de la industria o especificaciones del Proveedor; **(iv)** reducciones del valor de la Unidad ocasionadas por o relacionadas a, mejoras o accesorios instalados por el Arrendatario; **(v)** falta de tapones para llantas, gato o llave de tuercas; **(vi)** agujeros para bocinas, quemaduras, roturas o manchas en el tablero, tapetes, asientos cabeceras, vestiduras, acabados de interior o de cajuela; **(vii)** llantas disparejas o falta de las mismas (incluyendo la de refacción), así como llantas en malas condiciones, deformadas debido a falta de alineación, o usadas para rodar tocando la superficie a menos de 3/32avos de pulgada; **(viii)** condiciones de operación inseguras o ilegales; **(ix)** partes mecánicas descompuestas o que hubieren sido arregladas o sustituidas fuera de especificaciones del Proveedor, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, piezas de transmisión, aire acondicionado o componentes en la dirección, motor o frenos.

Después de recibir la Unidad, en un plazo de 72 (setenta y dos) horas, el Arrendador ya sea por su cuenta o a través de un tercero de su elección, preparará y entregará al Arrendatario un reporte de la condición de cada una de dichas Unidades con base en la Hoja de Inspección y Devolución y de la revisión posterior a la Unidad sobre las condiciones mayores tales como de índole mecánica o estructural que no se puedan advertir de una simple inspección ocular superficial. Con base en dicho reporte se determinará la cantidad de uso y desgaste excesivo de la Unidad y se facturará al Arrendatario por concepto de dicho uso y desgaste excesivo, los montos resultantes de los costos de reparación o sustitución conforme al listado vigente de costos al público en general que el respectivo Proveedor tenga al momento de llevar a cabo las reparaciones requeridas. En caso de que los costos de reparación sean mayores a la diferencia de valor de mercado contra valor en libros de la Unidad, el Arrendatario estará obligado a pagar al Arrendador tal diferencia en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que el Arrendatario haya recibido la factura correspondiente del Arrendador.

El Arrendador deberá permitir al Arrendatario que inspeccione la Unidad antes de que sea reparada, en el entendido de que el Arrendatario contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que el daño le haya sido notificado, para realizar dicha inspección. En caso de que el Arrendatario no acuda a revisar la Unidad en el plazo señalado, se considerará para todos los efectos que está de acuerdo con el concepto y montos de las reparaciones respectivas que se realicen.

El Arrendatario deberá pagar al Arrendador el monto que por concepto de uso y desgaste excesivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Arrendador le haya expedido la factura que ampare dicho concepto.

Al concluir la vigencia del presente Contrato, o bien, al devolver la Unidad, lo que ocurra primero, deberá entregar al Arrendador los documentos originales que tenga en su poder con relación a la Unidad, incluyendo pero no limitado a los recibos de pago de cualesquiera y todos derechos relativos a las placas metálicas de identificación vehicular, impuestos sobre la propiedad o uso de la Unidad (tenencia), derechos por concepto de verificaciones vehiculares de todo tipo, así como otros documentos referentes a, o correspondientes a la respectiva Unidad como lo es el alta vehicular y/o la tarjeta de circulación vehicular, multas, el carnet de servicios, calcomanías y cualquier otra que se detalle en la Hoja de Inspección y Devolución.

El Arrendatario, al momento de la devolución de la Unidad, deberá haber pagado todos los impuestos, derechos, multas y cualquier cantidad adeudada respecto de la Unidad durante el Arrendamiento de las mismas. En caso de que el Arrendatario no devuelva la documentación completa y debidamente actualizada, el Arrendatario pagará al Arrendador, la cantidad que sea necesaria para cubrir el importe de la reposición, recargos, sanciones, multas, honorarios y gastos que en su caso deban erogarse para obtener dicha documentación faltante.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que el Arrendatario incurra por no devolver al Arrendador la Unidad dentro del plazo en que deba hacerlo, se obliga a pagar en concepto de pena convencional al Arrendador una cantidad mensual equivalente a la que pagaba en concepto de Renta, incrementada en un 30% (treinta por ciento) en tanto la Unidad sea debidamente devuelta al Arrendador en estricto apego a lo dispuesto en este Contrato.

**Décima Tercera. Sistema de Rastreo Satelital**. El Arrendatario reconoce y acepta que la Unidad tiene instalado un dispositivo de rastreo, propiedad del Arrendador, cuya función específica es la localización de la unidad. El Arrendatario se obliga a no alterar, desactivar o remover de cualquier forma dicho dispositivo de rastreo. El incumplimiento del Arrendatario a lo señalado en la presente Cláusula es causal de rescisión inmediata del Arrendamiento. Asimismo, el Arrendatario reconoce que el Arrendador podrá, sin responsabilidad alguna de su parte, ordenar la inmovilización de la Unidad en caso de incumplimiento en el pago de la Renta hasta en tanto dicho incumplimiento de pago sea subsanado por el Arrendatario.

**Décima Cuarta. Seguros**. Con el fin de mantener la Unidad protegida ante cualquier eventualidad durante y hasta en tanto la Unidad le sea devuelta al Arrendador, el Arrendatario deberá mantener vigente durante todo el Plazo Forzoso, una póliza de seguro de cobertura amplia, incluyendo responsabilidad civil por daños a terceros, fianzas y asistencia legal; dicha póliza deberá expedirse por escrito, especificando los alcances de contratación, la vigencia así como los términos mediante los cuales se podrá hacer efectiva a entera satisfacción del Arrendador y con su autorización expresa. El Arrendatario conviene en entregar al Arrendador, con 30 (treinta) días de anticipación al vencimiento de dichos seguros, la renovación y la constancia de pago de los mismos, cuando éste haya sido contratado por su cuenta.
En todo caso, en la póliza de seguro se estipulará un endoso principal, preferencial e irrevocable a favor del Arrendador para el cobro de las pólizas e incluida la anotación de que dicho seguro no podrá ser modificado o cancelado sin autorización previa del Arrendador.

En caso que el Arrendatario acepte la póliza que le ofrezca el Arrendador, éste le ofrecerá alternativas para su pago. Los términos de pago de la póliza y sus renovaciones quedarán establecidos en la Carátula.

El Arrendatario queda obligado a reintegrar al Arrendador, la totalidad de los costos y gastos que haya efectuado con motivo de la contratación de los seguros a que se refiere esta Cláusula más la cantidad que resulte de multiplicar 12% (doce por ciento) del valor de contratación de la póliza de seguro por concepto de gastos indirectos incurridos por el Arrendador, en cuanto sea requerido para ello por el Arrendador, aún y en el caso de que exista una póliza ya contratada por el Arrendatario si éste no entregó dicha póliza al Arrendador.

Todas las exclusiones que existan en la póliza de seguro serán cubiertas por cuenta exclusiva del Arrendatario. El Arrendatario es responsable y se obliga, con independencia de la contratación del seguro, a cubrir cualquier concepto contenido en el presente Contrato pendiente de pago así como el valor comercial de la Unidad al momento del siniestro.

En su caso, el Arrendatario debe pagar al Arrendador la diferencia no cubierta por la compañía aseguradora como consecuencia de un caso de pérdida total o robo de la unidad y que resulte de que el monto de la indemnización sea insuficiente para cubrir en su totalidad: **i)** el Valor Capitalizado de la Unidad (cantidad que se integra por los pagos periódicos vencidos más los intereses moratorios correspondientes sin incluir IVA, así como las Rentas restantes hasta el cumplimiento del Plazo Forzoso del contrato; **ii)** en su caso, los daños causados a terceros que excedan de la póliza contratada, y; **iii)** cualquier cantidad adeudada por concepto de multas o adeudos relacionados con el uso de la unidad, así como la baja de las placas metálicas de la misma y gastos administrativos.

Las reparaciones de la Unidad derivadas de daños materiales cubiertas por la póliza respectiva, serán pagados por la compañía de seguros. El pago del deducible correspondiente lo hará el Arrendatario.

Adicionalmente a las obligaciones del Arrendatario que le deriven de la póliza de seguro correspondiente, en caso de daño por accidente a la Unidad, sea culpa o no del Arrendatario, éste presentará al Arrendador, con base en el informe completo del accidente de la compañía aseguradora, una copia del estimado de reparaciones.

En caso de que, por cualquier causa, la compañía aseguradora rechace el pago de cualquier reclamación que se derive de un accidente de la Unidad, el Arrendatario tendrá la obligación de pagar al Arrendador el costo total de la reparación, y en cualquier caso el Arrendatario pagará cualquier cargo adicional del seguro relacionado con la reparación de la Unidad.

En caso de que una Unidad sea dañada a causa de un accidente, el Arrendatario pagará (sin derecho a reembolso alguno) el costo de la grúa o de la transportación de la Unidad, siempre que dicho costo no esté cubierto por la póliza respectiva.

El Arrendatario es responsable por cualquier y todo daño que pueda ocasionar a terceras personas o a él mismo por el uso y/o posesión de la Unidad, incluyendo pero no limitado en el caso de que éste no cuente con el seguro correspondiente o que bajo el mismo no se pague la respectiva indemnización, en cuyo caso el Arrendatario se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al Arrendador, en el supuesto de que se le impute a este o estos últimos cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por terceros afectados, con motivo de accidentes o daños o por cualquier otra circunstancia relacionada con la Unidad.

El Arrendador podrá repetir en contra del Arrendatario y exigirle el pago que corresponda, en el caso de que el primero hubiere pagado a cualquier tercero las reclamaciones hechas en su contra, con motivo de cualquier reclamación relacionada con la Unidad.

Sin consentimiento previo y por escrito del Arrendador, el Arrendatario no podrá fijar el monto de la reclamación, renunciar a derechos que le correspondan al Arrendador, ni podrá transigir ni comprometer en árbitros la reclamación que se tenga en contra de la compañía aseguradora y/o cualquier tercero.

El Arrendador, a su discreción, podrá legitimar al Arrendatario, para que este realice los trámites necesarios ante la compañía aseguradora y las autoridades competentes. Queda establecido el Arrendatario no podrá recibir por ningún motivo pago por concepto de indemnización u otro, sin el consentimiento expreso del Arrendador. En caso de que llegare a recibir alguna cantidad, se constituirá en depositario respecto a ella, asumiendo la obligación de entregarla al Arrendador a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que la reciba. El incumplimiento de esta obligación lo hará incurrir en las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

**Décima Quinta. <u>Robo, Pérdida o Siniestro.</u>** Con independencia de la obligación de notificarlo al Arrendador, en caso de robo de la Unidad o de cualquier accidente, el Arrendatario se obliga a dar aviso inmediato tanto a la compañía aseguradora como a las autoridades correspondientes, cumpliendo con las formalidades necesarias y requisitos legales aplicables, responsabilizándose en todo caso del pago total del daño ocasionado y de las consecuencias derivadas por la falta de aviso oportuno. Si el Arrendatario omite dar el aviso oportuno respectivo a las autoridades o la aseguradora de tal manera que la cobertura contratada deje de ser aplicable, pagará al Arrendador el Valor Capitalizado de la Unidad y cualquier otro gasto que se genere con motivo del robo o accidente en cuestión.

Si la Unidad que haya sido robada es recuperada por la compañía Aseguradora y no presenta daños irreparables, el Arrendatario tendrá la obligación de recibir la misma.

Los trámites requeridos ante las autoridades (incluyendo liberaciones de la Unidad cuando sea necesario) y/o ante la compañía de seguros, serán efectuados por el Arrendatario por su cuenta y costo. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro de un lapso de 30 (treinta) días naturales a partir del respectivo siniestro, el Arrendatario acepta que el Arrendador podrá realizar en su nombre y representación dichos trámites y que los costos y gastos (incluyendo pero no limitado a honorarios de abogados) correspondientes sean cubiertos por el Arrendatario al Arrendador.

**Décima Sexta. <u>Riesgo</u>**. El Arrendatario asume, desde la fecha de entrega física de la Unidad por parte del Arrendador o en su caso desde la fecha en que debió recibirla, lo que ocurra primero, y hasta el momento en que efectivamente se devuelva al Arrendador, cualesquiera y todo riesgo por la pérdida, destrucción o daño, sea total o parcial de la Unidad, así como de cualesquier obligación que nazca con respecto a la Unidad, y por los daños que sufran o causen al Arrendador o a terceros respecto de sus bienes o sus personas, derivado de cualquier y todo evento o circunstancia, debiendo el Arrendatario indemnizar y mantener al Arrendador libre de cualquier responsabilidad, reclamación, pérdida, daño o cualquier otra acción, o procedimiento legal o contingencia de cualquier clase, presentada en su contra.

Si el Arrendador incurre en cualquier gasto derivado de la defensa en contra de terceros de reclamaciones o procedimientos judiciales iniciados en su contra o que puedan causarle alguna afectación, el Arrendatario pagará dichos costos y gastos contra la entrega de los documentos que evidencien las erogaciones incurridas por el Arrendador, a reserva de que el Servicio Adicional “Asistencia Legal” y la Cobertura de Seguro los cuales son ofrecidos por el Arrendador, cubran dichos gastos, por lo que cualquier cantidad adicional no cubierta por dichos servicios deberá ser pagada por el Arrendatario.

El Arrendador en ningún caso es responsable, y en todo caso el Arrendatario asume dicha responsabilidad, por las posibles pérdidas que el Arrendatario sufra como consecuencia de la incapacidad de usar total o parcialmente la Unidad o por la pérdida de los bienes transportados en éstas, o por cualquier daño o reclamación por lesiones o inclusive muerte, que derive del uso de la Unidad, haya mediado o no negligencia por parte del Arrendatario o haya actuado legal o ilegalmente el Arrendatario o a quien haya autorizado a conducir la Unidad.

**Décima Séptima. <u>Propiedad</u>.** El Arrendatario reconoce y acepta que la propiedad de la Unidad es del Arrendador para cualquier y todo efecto o propósito. El Arrendatario no permitirá la realización de cualquier acto que pueda poner en riesgo la propiedad del Arrendador sobre la Unidad; por lo tanto, mantendrá la Unidad libre de cualesquiera gravámenes o afectaciones y no abandonará la Unidad. El Arrendatario no podrá prestar, traspasar, vender u ofrecer para venta, ceder, gravar, caucionar ni negociar con la Unidad, ni deshacerse de las mismas.

El Arrendatario debe notificar al Arrendador cualquier circunstancia que amenace a la Unidad, inmediatamente a que tenga conocimiento de dicha circunstancia. En caso de que se intente embargar o en cualquier forma gravar o ejercer alguna acción en contra de la Unidad, deberá el Arrendatario mostrar la identificación y documentación respectiva sobre la identidad y propiedad de la Unidad. En caso de que el exista una orden de embargo o se haya constituido algún gravamen sobre la Unidad sea por responsabilidad del Arrendador y tenga como resultado limitar o privar el uso de la Unidad al Arrendatario, éste podrá suspender en el mes inmediato siguiente, el pago de la Renta en caso de que pierda el uso y goce de la Unidad y mientras esta situación se mantenga. Cuando esta situación se prolongue por más de seis meses, podrá dar por terminado el presente Contrato sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, y sin responsabilidad alguna para las Partes. En este caso, si el Arrendatario mantiene la posesión de la Unidad, el Arrendatario deberá devolverla y entregarla al Arrendador en términos de la Cláusula de Devolución.

**Décima Novena. <u>Depósito</u>**. El Arrendatario conservará la Unidad en calidad de Depositario gratuito de la misma, **i)** a la terminación del respectivo Plazo Forzoso; **ii)** cuando ocurra cualquier circunstancia que dé lugar a la devolución de una Unidad conforme al presente Contrato; **iii)** ante la terminación por cualquier causa o circunstancia del presente Contrato; a partir de la presentación de cualquier demanda; o **iv)** el inicio de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial relacionado con la Unidad o con el presente Contrato. El Arrendatario en este acto **(i)** renuncia expresamente a recibir remuneración alguna en su carácter de depositario conforme al presente Contrato; **(ii)** reconoce que no estará facultado para disponer de la Unidad por motivo o circunstancia alguna, y solo para los efectos que se señalan en el presente Contrato, las cuales mantendrá a disposición del Arrendador en todo tiempo; **(iii)** reconoce que el Arrendador no tendrá obligación de, indemnizar, rembolsar o pagar al Arrendatario los gastos en que, en su caso, incurra el Arrendatario en la

conservación de la Unidad en su carácter de depositario de las mismas; **(iv)** reconoce que no tendrá derecho a retener la Unidad por cualquier motivo; y **(v)** se obliga a entregar la Unidad en el momento en que el Arrendador se lo requiera; y **(vi)** acepta que permanecerá con la custodia de la Unidad, a disposición del Arrendador hasta que las mismas le sean entregadas físicamente al Arrendador, y que, sin excepción alguna, la entrega la efectuará en el lugar y conforme a los términos instruidos por el Arrendador.

**Vigésima. Impuestos, Derechos, Permisos y Trámites**. El Arrendatario se obliga a pagar puntualmente todos los gastos que se causen como consecuencia del uso, tenencia, foto infracciones o circulación de la Unidad, alta y baja de placas, cambio de propietario, adeudo por corralón, depósitos vehiculares o cualquier trámite derivado de control vehicular y derechos o cualquier otro gasto aplicable en la entidad federativa que corresponda, para lo cual deberá entregar los comprobantes correspondientes al Arrendador. Así como el Arrendatario se obliga a cubrir todos los gastos de conservación, reparación y administración de la Unidad, sin derecho a exigir en ningún caso reembolso o compensación alguna.

**Vigésima Primera. Incumplimiento y Terminación**. El Arrendador podrá rescindir este Contrato, en cualquier momento, sin responsabilidad alguna para el Arrendador y sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, mediante simple notificación por escrito al Arrendatario con efectos inmediatos, si el Arrendatario incumple con cualesquiera de sus obligaciones bajo este Contrato.

De forma enunciativa mas no limitativa, los siguientes eventos constituyen causal de rescisión, por lo que ante la existencia de cualquiera de los mismos, el Arrendador podrá rescindir el presente Contrato sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole, mediante simple notificación por escrito al Arrendatario con efectos inmediatos y solicitar la devolución de la Unidad: **(i)** el incumplimiento del Arrendatario a cualquier disposición en materia seguros a que se refiere la Cláusula de Seguros de este Contrato; **(ii)** en caso de que se trabe algún embargo u otro gravamen sobre alguna Unidad en contra del Arrendatario; **(iii)** si el Arrendatario teniendo la obligación de devolver al Arrendador cualquier Unidad no lo hace en términos de la Cláusula de Vigencia; **(iv)** si el Arrendatario no cubre cualquiera de sus obligaciones de pago, incluida la Renta, servicios o cualquier otro concepto en términos del presente Contrato; **(v)** el incumplimiento de cualquier obligación a cargo del Arrendatario en cualquier otro contrato o documento celebrado con el Arrendador.

El derecho de rescisión del Arrendador bajo este Contrato es sin perjuicio de la obligación del Arrendatario de devolver inmediatamente la Unidad, cubrir al Arrendador aquellas cantidades que se causen o le sean debidas, incluyendo pero no limitado con respecto al pago de indemnizaciones, Interés Moratorio y penas convencionales, así como Rentas y demás cargos restantes para la conclusión del Plazo Forzoso del Arrendamiento hasta que el Arrendatario devuelva la Unidad al Arrendador. La rescisión otorga al Arrendador la facultad de exigir anticipadamente al Arrendatario el cumplimiento de las obligaciones bajo cualquier otro Contrato celebrado con el Arrendador. En cualquier caso de rescisión por parte del Arrendador, ello será con independencia del derecho que tendrá a requerir el pago de los daños y perjuicios ocasionados que se deriven del incumplimiento por parte del Arrendatario, según sea procedente.

El Arrendatario está de acuerdo que ante cualquier incumplimiento en sus obligaciones de pago adquiridas bajo el presente Contrato, el Arrendador podrá suspender temporalmente o cancelar en su totalidad cualquier servicio financiado que haya sido contratado por el Arrendatario, por lo que hasta en tanto no se encuentre en total cumplimiento de las mismas o en su caso devuelva la Unidad en términos del presente Contrato, el Arrendatario será responsable de cualquier y todo daño que pueda ocasionar a su persona o a terceras personas por el uso y/o posesión de la Unidad en términos de la Cláusula de Riesgo.

Por otro lado, las partes están de acuerdo en que el Arrendatario podrá terminar anticipadamente el presente contrato: i) en caso de que por causas ajenas al Arrendador no sea posible adquirir la Unidad en un plazo de 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, ii) en caso de que por causas directamente atribuibles al Arrendador, el Arrendatario pierda la posesión de la Unidad o no pudiera ser utilizada total o parcialmente, en cuyo caso se sujetarán a lo establecido en la cláusula de Pagos que antecede.

Salvo que el contrato establezca disposición expresa, en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes a lo establecido en el presente Contrato, dará derecho a la otra, de exigir el pago de las cantidades a las que se refiere la cláusula de Vigencia. Dicho pago deberá ser cubierto por la parte que hubiere incumplido en un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la configuración del incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otra cantidad que deba ser cubierta.

**Vigésima Segunda. Fuerza Mayor y Caso Fortuito**. En el supuesto de que el Arrendador no pueda cumplir con sus obligaciones objeto del presente Contrato, o no pueda cumplir con las mismas en el tiempo establecido, debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa no imputable al Arrendador, quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones de que se trate. En caso de que el evento de caso fortuito o fuerza mayor dure más de 30 (treinta) días naturales, el Arrendador podrá dar por terminado este Contrato sin responsabilidad alguna a su cargo, mediante simple aviso al Arrendatario con efectos inmediatos y sin que se requiera de previa resolución judicial o de cualquier otra índole.

Las Partes acuerdan que en caso de que exista un caso fortuito y/o de fuerza mayor y que derivado y/o a causa de dicho evento el Arrendatario se encuentre en imposibilidad absoluta de cumplir con sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el Arrendatario se obliga a notificar por escrito al Arrendador, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes de ocurrido el evento de que se trate, debiendo justificar y acreditar dicha situación a entera satisfacción del Arrendador, con la finalidad de que las Partes en caso de proceder, acuerden la negociación que corresponda, misma que se tendrá que hacer constar por escrito y deberá ser firmada en su caso por los representantes y/o apoderados legales con facultades suficientes para obligar a las Partes en los términos negociados, en virtud de lo anterior el Arrendatario se obliga a cumplir con todas y cada una de las formalidades y requisitos que sean requeridos por el Arrendador para la suscripción de la negociación.

**Vigésima Tercera. Obligación Solidaria**. Por así convenir a sus intereses, y con fundamento en el artículo 1988 y demás relativos del Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, el Obligado Solidario está de acuerdo en constituirse como obligado solidario del Arrendatario y a favor del Arrendador, respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el Arrendatario, derivadas del presente Contrato, incluyendo las de pago, obligándose a pagar las cantidades debidas y no pagadas desde el momento en que dichas cantidades sean exigibles o precisamente el día hábil inmediato siguiente en que el Arrendador le comunique la falta de pago del Arrendatario, y sin ningún otro requerimiento.

**Vigésima Cuarta. Notificaciones**. A fin de que las Partes se envíen las notificaciones y demás comunicaciones que se requieran, señalan como sus domicilios convencionales y correos electrónicos, los que respectivamente aparecen dentro de la Carátula. Todos los avisos y notificaciones entre las Partes, serán enviados por escrito y en idioma español a los domicilios señalados por correo certificado con acuse de recibo, por mensajería o mediante la utilización de Mensajes de Datos, (término que se define más adelante) a los correos electrónicos que se señalan en la Carátula del presente Contrato. Asimismo, cada parte está de acuerdo en que cualquier notificación, aviso o envío de documentos que reciba, mediante cualquiera de los medios anteriormente citados, será absolutamente válida y eficaz, por considerar que son los medios y lugares en que son y serán eficazmente localizados.

Cualquier cambio al respecto por parte del Arrendatario y/o del Obligado Solidario deberá ser notificado previamente al Arrendador, debiendo contar con su aceptación expresa para que dicha modificación se entienda como válida, pues de lo contrario los medios designados en este contrato se mantendrán absolutamente válidos y eficaces para los efectos indicados.
Mientras las Partes no se notifiquen por escrito su cambio de domicilio y/o de correo electrónico, todas las notificaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales que se practiquen en los domicilios citados surtirán plenamente sus efectos.

**Vigésima Quinta. Confidencialidad y Protección de Datos Personales.** Las Partes reconocen que toda la información y/o documentación a que tengan acceso, que se revelen y/o entreguen entre sí relacionada con el presente Contrato, en todo tiempo y aún terminado el mismo, es de naturaleza confidencial y que representa un activo valioso y secreto comercial e industrial de las mismas para todo propósito. En consecuencia, las Partes se comprometen a limitar el acceso de toda dicha información y documentos proporcionándolos únicamente a aquellas personas que necesiten tener conocimiento de ello para el cumplimiento del presente Contrato, advirtiéndoles de la naturaleza confidencial de la información y del tratamiento que a la misma se le deberá dar. El Arrendatario se compromete, una vez concluido el presente Contrato, a abstenerse de usar cualquier y toda la información, documentación, material o producto que esté relacionada con este Contrato o con el Arrendador para todo propósito.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“LFPDPPP” o “Ley”), las Partes expresamente acuerdan que los Datos Personales y/o datos sensibles, ya sea de sus apoderados legales y/o cualquier otro tercero relacionado obtenidos por virtud del presente contrato, se utilizarán siempre y en todo momento de manera confidencial única y exclusivamente para los fines del presente Contrato, y las finalidades descritas en el Aviso de Privacidad puesto a disposición del Arrendatario y del Obligado Solidario.

Para todos los efectos del presente Contrato los siguientes términos utilizados tendrán el significado previsto en Ley, así como en el Reglamento de la Ley y en los Lineamientos del Aviso de Privacidad: (i) “Aviso de Privacidad”, (ii) “Datos Personales”; (iii) “Responsable”; (iv) “Titular(es); (v) “Tratamiento”; (vi) “Transferencia”. Las Partes reconocen que para cumplir con el presente, el Arrendador dará Tratamiento a los

Datos Personales del Arrendatario, y en su caso del Obligado Solidario, teniendo la condición de Responsable de Datos Personales.

Por tanto, el Arrendatario en este acto expresamente autoriza y faculta al Arrendador para disponer, transferir, reportar o compartir total o parcialmente sus datos personales (incluyendo cualquier información escrita u oral, cuantitativa o cualitativa, expresa o tácita, así como cualquiera otra información y/o material de esta naturaleza presente, futuro o derivado) que se le hayan proporcionado al Arrendador, con cualquiera de las empresas, entidades, oficina matriz y demás afiliadas, personas y subsidiarias que integran la organización del Arrendador, así como con terceros relacionados que presten un servicio profesional o técnico, tanto en México como en el exterior, con fines referentes a procesos de evaluación, aprobación, monitoreo, estadística, reportes internos, auditorias y cualquier otra actividad relacionada que resulte complementaria, en estricto cumplimiento con lo dispuesto por la Ley, incluyendo pero no limitado con respecto al almacenamiento, tratamiento y seguridad como se prevé en dicho ordenamiento.
El Arrendatario, el Obligado Solidario o cualquier persona que, en términos de este Contrato actúe frente al Arrendador, reconocen que el Arrendador ha puesto a su disposición el Aviso de Privacidad aplicable al Tratamiento y puede ser consultado, así como cualquiera de sus modificaciones, en: https://bitcar.mx/v1/landing#aviso-privacidad.

Asimismo, podrán ejercer cualquier de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ("Derechos ARCO"), solicitar cualquier información respecto del Aviso de Privacidad o solicitar limitar el empleo de su información, mediante solicitud por escrito al Arrendador al correo electrónico avisodeprivacidad@bitcar.mx

**Vigésima Sexta. Misceláneos**. Este Contrato, junto con todos los Anexos al mismo, que sean suscritos entre las Partes, constituyen el acuerdo total entre las Partes y el Obligado Solidario, y substituyen y dejan sin efectos cualquier acuerdo, convenio o contrato respecto al objeto materia de este Contrato.

Ningún aviso o requerimiento a cualquier Parte se deberá interpretar como una renuncia a la obligación respectiva de dicha Parte o del derecho de dicha Parte, de tomar acciones adicionales sin notificación o requerimiento previo. Ningún derecho, poder o acción referidos en el presente Contrato, o de cualquier otra forma, excluirán cualquier otro derecho, poder o acción aquí referidos o ahora o en lo sucesivo disponibles conforme a la ley. La renuncia tácita o implícita de una Parte a un derecho o acción en una situación en particular, no operará como una renuncia de dicho derecho o acción en cualesquiera otras circunstancias.

En el caso de que alguna de las disposiciones de este Contrato no pueda ser ejecutada o sea invalidada por cualquier tribunal de jurisdicción competente, la ejecución y validez de las obligaciones restantes no se verá afectada.

El Arrendatario no podrá ceder, transmitir, gravar, enajenar o disponer de cualquier otra forma de sus derechos u obligaciones conforme al presente Contrato o los demás documentos relacionados con el mismo. El Arrendatario no podrá subarrendar la Unidad a terceros sin la autorización previa y por escrito del Arrendador.

Por su lado, **(i)** El Arrendador podrá, en todo o en parte, ceder, descontar, dar en garantía o transferir sus derechos conforme al presente o sus derechos sobre la Unidad o constituir garantías sobre dichos documentos o la Unidad (incluyendo, sin limitación alguna, sus derechos de cobro), a terceros (cada uno, un "Cesionario") sin necesidad de autorización del Arrendatario, o del Obligado Solidario y mediante simple notificación al Arrendatario; **(ii)** El Arrendatario no tendrá más obligaciones frente a los Cesionarios de las que tenía con el Arrendador al momento de la cesión respectiva, y dicha cesión no deberá limitar o de cualquier forma restringir los derechos del Arrendatario conforme al presente Contrato; **(iii)** el Arrendador podrá constituir cualesquier gravámenes sobre la Unidad, respetando los derechos del Arrendatario conforme al presente Contrato; en la inteligencia de que ningún gravamen impuesto o creado por el Arrendador podrá incrementar las obligaciones del Arrendatario o reducir las obligaciones del Arrendador ni interferir con el uso y goce pacífico de la Unidad por parte del Arrendatario conforme al presente Contrato, siempre y cuando no ocurra un caso de terminación anticipada.

Las Partes reconocen que no existe relación laboral alguna entre ellas, sus empleados, funcionarios, representantes y agentes, por lo que cada una de ellas es exclusivo responsable del pago de salarios, contraprestaciones y del cumplimiento de las obligaciones que la legislación laboral les impone con respecto a los empleados o personas que destinen para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

Los encabezados en cada Cláusula de este Contrato carecen de fuerza vinculatoria. Dichos encabezados son usados simplemente para una fácil referencia, siendo que será el texto expreso de cada cláusula o disposición el que deba ser considerado para determinar el contenido obligacional de cada Parte de conformidad con este instrumento.

**Vigésima Séptima. Firma Electrónica**. Para todos los efectos del presente Contrato, los siguientes términos tendrán el significado que a los mismos se les atribuye a continuación:
**a) "Firma Electrónica"**: significan los datos y/o rasgos en forma electrónica que podrán ser utilizados por las Partes, para identificarse, aceptar, consentir y obligarse conforme a los términos y condiciones del presente contrato y/o Documentos establecidos en un Mensaje de Datos (conforme dichos términos se definen más adelante).
**b) "e.firma"**: el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por Medios Electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
**c) "Medios Electrónicos":** significan los equipos, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, por medio de los cuales se puedan celebrar operaciones de forma remota.
**d) "Mensaje de Datos":** significa la información generada, enviada, recibida o archivada por Medios Electrónicos
**e) "Correo Electrónico":** para efectos de la presente cláusula significa la dirección electrónica que las Partes señalen y autorizan para efectos del proceso de formalización, suscripción y/o emisión del presente Contrato o los Documentos mediante el empleo de la Firma Electrónica y cualquier otro fin que esta cláusula y/o el presente Contrato contemplen.
**f) "Plataforma":** sistema computacional, interfaz y/o espacio virtual que permite a las Partes la ejecución de diversas acciones tendientes a llevar a cabo la Firma Electrónica, misma que estará disponible a través del Internet y a que se refiere el presente contrato misma que será seleccionada y asignada por el Arrendador.
**g) "Documento Digital Certificado":** significa la versión final no modificable del presente contrato que contiene las Firmas Electrónicas correspondientes.
h) "**Datos Biométricos**": Se refiere a una comparación, mediante algoritmos computacionales, entre dos fotografías de un rostro para determinar si ambas corresponden a la misma persona. De forma ilustrativa más no limitativa comparar una fotografía contenida en una credencial o documento de identificación con fotografía emitido por autoridad competente y una fotografía de tipo selfie.

Las Partes acuerdan que podrán celebrar y firmar el presente Contrato y/o cualquier otro documento relacionado ("**Documentos**") haciendo uso de e.Firma, Firmas Electrónicas, digitales, biométricas y/o Medios Electrónicos a través de la Plataforma asignada para dichos efectos por el Arrendador.

Salvo por lo señalado en las cláusulas de "Notificaciones" y de "Confidencialidad y Protección de Datos Personales" del Contrato, la e.Firma, Firmas Electrónicas, digitales o biométricas serán el medio idóneo para manifestar su consentimiento a lo establecido en el presente Contrato o en los Documentos, para todos los efectos legales a que haya lugar haciendo las veces de la firma autógrafa y produciendo los mismos efectos que las leyes e instrumentos legales aplicables y vigentes otorgan a la misma, siendo admisible como prueba plena en juicio, en el entendido de que ambas constituyen medios válidos y legítimos para la celebración y perfeccionamiento de actos de comercio, incluyendo todos los acuerdos tomados respecto de los Documentos, por lo que en este acto se obligan a no impugnar y/o cuestionar su validez.

Para efectos de lo anterior, los Correos Electrónicos del Arrendatario, Obligado Solidario y Depositario con los que deberán identificarse durante el proceso de firma de los Documentos a través de la Plataforma y en los que recibirán los accesos y en su caso, los códigos y/o contraseñas a la misma, serán aquellos que se señalen en la Carátula o en su caso los que previamente notifique el Arrendatario al Arrendador mediante Correo Electrónico en términos de la Cláusula de Notificaciones del presente Contrato. Las Partes reconocen que las contraseñas, códigos y/o accesos a la Plataforma que le sean proporcionados por el Arrendador o de las que sea titular el Arrendatario son de carácter personal, intransferible y confidencial, por lo que están de acuerdo en que es su obligación la custodia, control y cuidado de las mismas, por lo que en este acto deslindan a la otra Parte de cualquier tipo de responsabilidad por el mal uso que pudieran darles, debiendo indemnizar y sacar en paz y a salvo a la otra Parte respecto de cualquier reclamación, daño o perjuicio que pudiera sufrir como consecuencia a lo dispuesto en el presente párrafo.

Las Partes acuerdan que el Arrendador se encargará de la obtención de la constancia de conservación de mensajes de datos ("**Certificado**") emitida por un Prestador de Servicios de Certificación acreditado por la Secretaría de Economía, de conformidad con la normatividad aplicable, por lo que aceptan que será el único Certificado para acreditar ante cualquier tercero o autoridad que los documentos se han conservado íntegros y sin cambios.

Para efectos de la presente cláusula son aplicables las disposiciones del Código de Comercio en materia de Comercio Electrónico, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles, así como cualquier legislación relacionada con la identidad y expresión del consentimiento a través de Medios Electrónicos y el uso de la Firma Electrónica.

**Vigésima Octava. Centro de Atención a Clientes.** En caso de que el Arrendatario desee presentar alguna inconformidad o queja relativa al presente Contrato, el estado de cuenta, saldos, transacciones, entre otros, tendrá derecho a contactar al Centro de Atención a Clientes de TIP vía correo electrónico a la dirección centrodeatencion@bitcar.mx o al número telefónico de atención a clientes 55 5093 7230 o bien, directamente a la Procuraduría Federal al Consumidor ("PROFECO") al número telefónico de atención a usuarios: (55) 5625 6700 y/o 01 (800) 468 8722, y dirección en Internet www.gob.mx/profeco. El procedimiento ante el Centro de Atención se sujetará a lo siguiente:

El Centro de Atención a Usuarios tendrá un horario de atención de 08:30 a 18:00 horas de lunes a viernes, salvo los días señalados como inhábiles por la PROFECO, mediante los acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. El encargado del Centro de Atención deberá responder correo electrónico del Arrendatario dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de las aclaraciones o inconformidades; en caso de que no se emita la respuesta se entenderá que la reclamación o consulta ha sido rechazada, quedando el derecho del Arrendatario para interponer los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

**Vigésima Séptima. Solución de controversias**. La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para atender y resolver cualquier controversia que derive de la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior las Partes se someten a las leyes vigentes en la Ciudad de México, así como a jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en la Ciudad México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las Partes y el(los) Obligado(s) Solidario(s) el presente Contrato de Arrendamiento de Vehículos Automotores número CMA/T-82057-PF-1, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman el día 30 de Abril del 2024

EL ARRENDATARIO: **CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA**

BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.:
Representado por: ALMA GABRIELA LOZANO ROJAS y EDWARD NUÑEZ HERNÁNDEZ

**ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NÚMERO CMA/T-82057-PF-1 DE FECHA 30 de Abril del 2024 CELEBRADO ENTRE CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA Y BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:**

El presente Anexo contiene la descripción de los servicios contratados que se señalan en la Carátula del Contrato de Arrendamiento.

**Administración de Mantenimiento**: El Arrendador realizará las siguientes actividades:

**i)** Informará periódicamente al Arrendatario por el medio que el Arrendador estime conveniente, sobre los servicios de mantenimiento que conforme al manual del fabricante de la Unidad y de acuerdo con la periodicidad de uso, deban llevarse a cabo como obligatorios para conservar la garantía de origen de la misma; asimismo, podrá agendar las citas de servicio de mantenimiento para la Unidad en talleres autorizados y designados por el Arrendador, buscando ubicaciones que mejor convengan al Arrendatario.

En todo caso, el Arrendatario es responsable de trasladar la Unidad a los respectivos talleres de servicio autorizados. Para efectos de lo anterior, previo a que se lleve a cabo el servicio respectivo en los talleres referidos, el Arrendador solicitará al Arrendatario la confirmación por escrito para efectuar los pagos correspondientes, es decir, si serán cubiertos por su cuenta o en todo caso, si serán cubiertos por el Arrendador, en el entendido que de no recibir confirmación por parte del Arrendatario en un plazo de 3 (tres) días naturales siguientes a dicha notificación, se entenderá que serán cubiertos por su cuenta de manera directa al taller correspondiente; en caso de optar por que el Arrendador cubra el pago, éste deberá ser reembolsado al Arrendador junto con el pago mensual de los servicios y la Renta inmediata siguiente y a la fecha en que el Arrendador haya realizado dicho pago.

**ii)** Informará al Arrendatario sobre los mantenimientos correctivos o reparaciones que los talleres autorizados en donde hayan ingresado la Unidad para servicio preventivo, le informen sean requeridos. En caso de así autorizarlo el Arrendatario, el Arrendador podrá pagar a los respectivos talleres por los mantenimientos correctivos o reparaciones, cuyos pagos consolidará al final de cada mes calendario, a efecto de emitirle al Arrendador la factura para su pago.

**Verificación:** Consiste en el envío de notificaciones periódicas por parte del Arrendador al Arrendatario con respecto a información relevante para la realización de los trámites y requisitos que el Arrendatario se encuentra obligado a cumplir con respecto a la Unidad incluyendo para la realización de verificaciones vehiculares (con 45, 30 y 15 días naturales de anticipación al vencimiento para su realización por parte del Arrendatario), revistas vehiculares que se requieran realizar y gestorías para la realización de trámites diversos.

**Tenencia Anual:** El Arrendador realizará el pago del impuesto sobre Tenencia Anual o Uso de las respectivas Unidades de manera directa durante todo el plazo del Arrendamiento en la dependencia de la entidad federativa en la que se encuentre la Unidad o en su caso la que elija el Arrendador, el monto correspondiente a los Derechos que se establezcan en dicha entidad, así como los gastos generados por la gestorías correspondientes, se consolidarán al final del mes calendario respectivo y se incluirá para su pago por parte del Arrendatario dentro de la respectiva factura mensual. El Arrendatario acepta y está de acuerdo, durante la vigencia del presente Contrato, en cubrir al Arrendador cualquier diferencia en el costo de este impuesto de acuerdo con la periodicidad y con la entidad federativa en la que se encuentre la Unidad, ya sea tenencia o refrendo. Si durante el plazo forzoso del Arrendamiento existiera variación alguna, el Arrendador emitirá una factura por la diferencia, para pago del Arrendatario; asimismo, el Arrendatario se obliga a proporcionar al Arrendador así como a firmar cualquier documento necesario para finalizar el trámite correspondiente.

**Asistencia Legal:** Consistente en la asesoría legal al Arrendatario durante todo el plazo del Arrendamiento, a través de un experto y de ser necesario, de manera presencial, en caso de accidente o robo de la Unidad. Asimismo, en caso de que el Arrendador estime necesario la acreditación de la propiedad o la liberación de la Unidad ante las autoridades competentes.

**Sistema de Rastreo Base:** En relación con la Cláusula de Sistema de Rastreo Satelital, el dispositivo de rastreo será el encargado de recibir, enviar, ejecutar y almacenar paquetes de datos vía enlaces de radiolocalización satelital para la localización de la Unidad.

**Seguro: "Multianual Financiado":** El costo del seguro estará incluido en la Renta de la respectiva Unidad, debiendo el Arrendatario pagar en parcialidades mensuales, la contratación anual del seguro, como parte de la Renta y, para los años subsecuentes, en el mes inmediato siguiente al vencimiento anual del seguro junto con el pago de la Renta.

**Protección Plus:** Incluirá en general, prestar los servicios que se requieran para que la Unidad quede protegida contra los riesgos mencionados más adelante y, en su caso, se obtengan las indemnizaciones respectivas en caso de un siniestro, incluyendo sin limitar, gestionar y contratar con una compañía aseguradora, para que la Unidad que cumpla ciertas características, cuente con un seguro con cobertura de: i) robo de accesorios; ii) reembolso de deducible y iii) pago de daños menores (lo mencionado en los incisos i a iii anteriores de conformidad con los límites, condiciones generales y exclusiones establecidas en la póliza contratada con la compañía aseguradora elegida por el Arrendador).

El servicio de Protección Plus incluirá, sin limitar lo antes mencionado, coordinación administrativa, asistencia del Arrendador al Arrendatario respecto a la gestión, coordinación, renovación y seguimiento de cualquier requerimiento e incidente relacionado con la Cobertura Plus. La Protección Plus sólo podrá contratarse a) durante el Plazo Forzoso del Contrato, pero, en todo caso, con al menos 12 (doce) meses de anticipación a su vencimiento, y b) siempre y cuando, el Arrendatario haya contratado alguna de las Opciones de Seguro señaladas en la Cláusula de Seguros del presente Contrato. Cualquier exclusión que exista en la póliza contratada para estos efectos, será exclusivamente a cargo de, y cubiertas por, el Arrendatario. Asimismo, el Arrendatario acepta y acuerda que, en la medida que sea necesario para la operación de la Cobertura Plus, el Arrendador podrá transferir y revelar a la compañía aseguradora que corresponda toda la información proporcionada relativa a sus datos personales y/o cualquier otra información confidencial que haya proporcionado al Arrendador.

Los términos que en el presente Anexo sean empleados con inicial mayúscula, serán términos definidos y ostentarán el significado que correlativamente se les asigna en el contrato antes mencionado, salvo que se les atribuya un significado distinto.

El presente Anexo forma parte del Contrato de Arrendamiento de vehículos Automotores Número CMA/T-82057-PF-1 de fecha 30 de Abril del 2024 y fue leído por las Partes y el(los) Obligado(s) Solidario(s), por lo que están enteradas de su contenido y alcance legal.

# AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

| EMISOR (Nombre o Razón Social) | R.F.C |
|---|---|
| **BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.** | **BAV-220622-IU7** |

DOMICILIO DEL EMISOR (calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado)

Av. Tejocotes S/N, Lote 10, Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, México, C.P. 54769

| CLIENTE DEL EMISOR TITULAR DEL SERVICIO (Nombre Completo) / Razón Social | REFERENCIA: |
|---|---|
| CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA | 44198269 |

CONCEPTO DEL RECIBO

Cargo TIP AUTO

CLIENTE USUARIO TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (Nombre completo)

CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA

| BANCO RECEPTOR DONDE RECIDE LA CUENTA BANCARIA (Razón Social) | |
|---|---|
| BBVA BANCOMER, S.A. | 012320015499879217 |
| | Número de CUENTA DE CHEQUES. |
| | 1549987921 |

Autorizo al Banco Receptor para que realice por mi cuenta los pagos por los conceptos que en este documento se detallan, con cargo a la cuenta bancaria identificada por la CLABE o número de tarjeta de débito indicado al rubro. Convengo en que el Banco Receptor queda liberado de toda responsabilidad si el Emisor ejercitara acciones contra mí, derivados de la Ley o el Contrato que tengamos celebrado, y que el Banco Receptor no estará obligado a efectuar ninguna reclamación al Emisor; ni a interponer recursos de ninguna especie contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser necesario, será ejecutado por mí. El Banco Receptor tampoco será responsable si el Emisor no entregara oportunamente los comprobantes de servicios, o si los pagos se realizaran extemporáneamente por razones ajenas al Banco Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelarme este servicio si en mi cuenta no existieran fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos que le requiera el Emisor, o bien, ésta estuviera bloqueada por algún motivo.

Asimismo, acepto que la insuficiencia de fondos generará un cargo del 1.5% más IVA sobre el importe domiciliado por concepto de “comisión por falta de fondos”; por lo que mediante la firma del presente documento autorizo a BIT ARRENDADORA DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. para que aplique el cargo mencionado en caso de presentarse la insuficiencia de fondos en el momento en que el Emisor requiera el pago

FECHA (dd/mm/aaaa)

30 de Abril del 2024

Firmado usando MIFIEL

El presente documento fue firmado electrónicamente conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio con relación a firmas electrónicas y mensajes de datos. La ley le confiere a cada firma electrónica la misma validez jurídica que a una firma autógrafa, y, además, una *presunción de atribución*. Adicionalmente, este documento goza de la *presunción de integridad* al integrar una constancia de conservación. Para cualquier aclaración envía un correo a info@mifiel.com.

## Documento y constancia de conservación (NOM 151)

Este documento goza de presunción legal de integridad ya que incluye una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) debidamente acreditado por la Secretaría de Economía.

| | |
|---|---|
| Nombre del documento | **CARLOS_ALBERTO_CARRILLO_PEÑA_82057_ESP_300424_DIGITAL_BITCAR.pdf** |
| Identificador único del documento | **5b10c32434dab13ea784f18914d2da12c2f5bc4def2fff2607de200a284a6f00** |
| Constancia de conservación | Emitida por **Advantage Security, S. de R.L. de C.V.** con el certificado **2C** el **15/05/2024, 22:25:52 UTC** |
| Documento creado por | BIT ARRENDADORA DE VEHICULOS SA DE CV - 28cce103-4919-4295-88ff-5d63182d7a21@mifiel.com |

## Firmas e información identificadora

Estas firmas gozan de la *presunción legal de atribución* de acuerdo al Código de Comercio. En el caso de la firma electrónica avanzada, también goza de la *garantía de no repudio*. Para ser considerada como *avanzada*, la firma tiene que ser generada utilizando un certificado emitido por un Prestador de Servicios de Certificación. El certificado de la e.firma del SAT es un ejemplo de ello.

| | |
|---|---|
| Firmante | **CARLOS ALBERTO CARRILLO PEÑA** |
| RFC | **CAPC810916HG7** |
| Tipo de firma | **Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio) |
| Sustentada por | Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT** |
| Número de certificado | 00001000000504874551 |
| Firma electrónica | alDvx5YRy69sXotzBsTi9MhgrLnAWQMDQy1Zb7QV1c6UK/z5e5hWH1KfhnUVl9zrtIkFnHiZazlDsZdfOHRVokBc/nYRGFAtYjhcFFze2LxTTxjVncL7vAfOSwIltMY+YkBhdTQ+pleYSRtBM0TBz3D1c2hQymA4gJ1pE9q6xTrN5xrRr6uSuuTVeDvaFNM2+O6fclJnUmx+XIGprKdI5foDSmz0ZYfdhrL1G3uH3508iCVA2XT6d5I7G+FCnUXgogRgE30+PEjTiOAkwLpzahZWAifWPYe+m4l/jC+uu3OHFm6Jos40/OzLQvH38EAXdDld6fs3p0TfiUDkcesc/g== |
| Fecha de firma | **30/04/2024, 23:38:38 UTC** |

Para verificar que la información mostrada aquí no ha sido modificada, escanea el código QR o visita la página https://app.mifiel.com/verify/vSn9qqVUwU.
Para verificar la integridad del documento (por ejemplo, en el contexto de un juicio), visita https://app.mifiel.com/verify-xml.

Este documento es una representación visual de un XML. Al presentar este documento como prueba en juicio, **también debes presentar el archivo XML asociado.**

Para más información, visita https://guia.mifiel.com/hoja-de-firmas.

Firmado usando MIFIEL

| | |
|---|---|
| Firmante | **ALMA GABRIELA LOZANO ROJAS** |
| RFC | **LORA891215M83** |
| Tipo de firma | **Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio) |
| Sustentada por | Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT** |
| Número de certificado | 00001000000508989192 |
| Firma electrónica | pBBzcZfLLAgPCkxWHKtIQeqb721OKcWaXwratEvqiVpHz8DtsauslkxAABMivWDSwXnODbQt+9+kAdxkdeOZQ5BmKbRVCHWkJwJt1zcVzIlqQlJHIhHSmaHqim0OgAkNuxpYNE2pkFucaCsvEaEVymaQj53R5FGbeHSl9wVklaF9AI3wkgGJtneBDfw05M6yiqO9uK+PLREHOLIDWn9Lxx80rTy+rrMz9bhlRThzYn9d+X4biXbJ9PICABX4ij5naOCn4gM9Vdxoq95f8YcDJFFp6ror9kxbEMw6aFZi0Gw7hg7WQQbLJIoknYVPxp+fPOYN22SkFsK3MIzf+PnRtQ== |
| Fecha de firma | **14/05/2024, 17:46:14 UTC** |

---

| | |
|---|---|
| Firmante | **EDWARD NUÑEZ HERNANDEZ** |
| RFC | **NUHE810613525** |
| Tipo de firma | **Firma Electrónica Avanzada** (art. 97 del Código de Comercio) |
| Sustentada por | Certificado de Firma Electrónica Avanzada emitido por el **PSC SAT** |
| Número de certificado | 00001000000511761828 |
| Firma electrónica | MsTpRt6WIcce4fLU2Wpj/0SGe8d7ar/s0IwM05ymAokO+ymrBIo60iq76+phnDCnkcFoJfOi/3ffoP+GDPp2/Dzt5UFvACAutGorjOCNOpiDykl7iW0q+J0obmuHWQg+zRxVmvUbYcIgW/vwmwFQm8x3Rl8Boy8ih7/rNPAZsOrI4nN5NekqQlUp7DnR2hyj/J9FfHgscuCbG97YXM7aFvGHwWrcAX27CHehTBjdGhiSeGNCI3gZU4l2ab+MeiJ6o9ZiY3hAjsCvGlPB7GV4Tp/LZAA9U5fwzVVaM2LrwRuFZ3CFrCtKtZN1g8hkwZRkW2eNt4RG+Cjtr40dTCMVXw== |
| Fecha de firma | **15/05/2024, 22:25:12 UTC** |

Para verificar que la información mostrada aquí no ha sido modificada, escanea el código QR o visita la página https://app.mifiel.com/verify/vSn9qqVUwU.
Para verificar la integridad del documento (por ejemplo, en el contexto de un juicio), visita https://app.mifiel.com/verify-xml.

Este documento es una representación visual de un XML. Al presentar este documento como prueba en juicio, **también debes presentar el archivo XML asociado.**

Para más información, visita https://guia.mifiel.com/hoja-de-firmas.